KÄUFERVEREINBARUNG

[**Kaufobjekt einfügen**]

zwischen

Dettwyler Immobilien GmbH, Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht

veräussernde Partei

und

Piiri AG, Limmatquai 72, 8001 Zürich

erstellende Partei

und

[**Käuferschaft**]

erwerbende Partei

Kurzzeichen: _____

I. ALLGEMEINES

1. Die veräussernde Partei verkauft an die erwerbende Partei eine Stockwerkeigentumseinheit im Neubau Seefeldstrasse 14 in Uster, welche durch die erstellende Partei erstellt wird.

2. Zu diesem Zweck schliessen die Parteien einen Kaufvertrag mit werkvertraglichen Abreden [Datum Kaufvertrag einfügen]. Die vorliegende Käufervereinbarung bildet integrierten Bestandteil zu ebendiesem Kaufvertrag.

3. Mit der vorliegenden Käufervereinbarung regeln die Parteien die Käuferbetreuung sowie die Abwicklung und Zuständigkeiten von Bestellungsänderungen.

4. Regelungen im Kaufvertrag vom [Datum einfügen] zwischen den Parteien gehen allfällig widersprechenden Regelungen in der vorliegenden Käufervereinbarung in jedem Fall vor.

5. Die Korrespondenz zwischen den eingangs genannten Parteien erfolgt ausschliesslich in deutscher Sprache.

II. AUFTRAGSÄNDERUNGEN

1) Definition Auftragsänderung

6. Unter Auftragsänderungen verstehen die Parteien Abweichungen gegenüber den Norm-Grundrissen, dem allgemeinen Baubeschrieb sowie Änderungen gegenüber den Standardapparaten, Einbauten und/oder gegenüber den geplanten Ausbaumaterialien, welche die erwerbende Partei für ihr Kaufobjekt wünscht (vgl. Litera E Ziff. 1 des Kaufvertrages).

7. Änderungen sind nur am eigenen Sonderrecht möglich und dürfen keine Auswirkungen auf die gemeinschaftlichen Teile des Gebäudes, den Komfort der übrigen Stockwerkeigentümer, sowie den terminlichen Bauablauf haben (vgl. Litera E Ziff. 2 des Kaufvertrages).

2) Abwicklung

8. Die erstellende Partei ist mit der Planung und Realisierung des Bauvorhabens sowie mit der Planung und Ausführung allfälliger Käuferwünsche (Auftragsänderungen, vgl. nachfolgend) beauftragt. Entsprechend können Änderungen am Bauvorhaben ausschliesslich bei der erstellenden Partei oder einer von ebendieser bezeichneten Drittpartei beantragt werden.

Kurzzeichen: _____

9. Die erwerbende Partei ist nicht berechtigt, vor der Bauabnahme ohne Zustimmung der erstellenden Partei direkt Aufträge an Lieferanten und Unternehmer zu erteilen. Die erwerbende Partei ist gehalten, der erstellenden Partei Änderungswünsche möglichst frühzeitig mitzuteilen (vgl. betreffend letztmögliche Termine nachfolgend Ziff. 15).

10. Die erwerbende Partei teilt gewünschte Auftragsänderungen der erstellenden Partei in schriftlicher Form mit (E-Mail der Schriftform gleichgesetzt). Betreffend letztmögliche Termine für Auftragsänderungen (vgl. auch Litera E, Ziff. 2 des Kaufvertrages) wird auf die nachfolgenden Bestimmungen in Ziff. 15 verwiesen. Die erstellende Partei prüft die Realisierbarkeit der gewünschten Auftragsänderung. Der Entscheid über die Realisierbarkeit der beantragten Auftragsänderungen obliegt ausschliesslich der erstellenden Partei. Dabei entscheidet sie frei unter Anwendung der dannzumal massgeblichen Vorschriften und Bewilligungen, nach den Regeln der Baukunde sowie unter Berücksichtigung der gemeinschaftlichen Interessen der übrigen Stockwerkeigentümer.

11. Gestützt auf die schriftlich eingereichten Änderungswünsche offeriert die erstellende Partei die durch die Auftragsänderung entstehenden Mehr-/ oder Minderkosten auf dem Formular «Auftragsänderungen», sofern diese realisierbar sind. Dieses Formular stellt die erstellende Partei der erwerbenden Partei zur Genehmigung zu.

12. Mit rechtsgültiger Unterschrift auf dem Formular «Auftragsänderungen» und entsprechender Zustellung an die erstellende Partei bestellt die erstellende Partei die gewünschten Änderungen rechtsverbindlich (kein Rücktritt möglich). Eine Bestellung bzw. Bestätigung in anderer Form genügt nicht. Auftragsänderungen ohne schriftliche Bestätigung (Unterzeichnung auf dem Formular «Auftragsänderungen») werden nicht ausgeführt. Auftragsäderungen, welche ohne schriftliches Formular «Auftragsänderungen» ausgeführt werden, berechtigen nicht zu allfälligen Mehrkosten.

13. Die erwerbende Partei wird darauf hingewiesen, dass die in den Basisplänen definierten Standorte von Küchen, Nasszellen, sanitären Einrichtungen und Apparaten, Reduits und Einbauleuchten nur bedingt verändert werden können.

3) Termine

14. Die schriftlichen Änderungswünsche (vgl. vorstehend) sind nach Vorgabe der Terminen im Entscheidungsprogramm anzubringen. Falls die erwerbende Partei die nachfolgenden Termine nicht einhält, wird das Bauwerk gemäss den Vertragsgrundlagen im Kaufvertrag

Kurzzeichen: _____

erstellt. Die Verantwortung für die rechtzeitige Übermittlung der Auftragsänderungen obliegt der erwerbenden Partei.

15. Das Entscheidungsprogramm mit den Terminen für Auftragsänderungen wird anlässlich der Startsitzung übergeben, welche spätestens 10 Tage nach Vertragsbeurkundung stattfindet. Es umfasst die folgenden «Phasen»:

Phase Rohbau:

Vor Beginn der Phase Rohbau sind folgende Änderungen gegenüber der Normplanung möglich:

Änderungen an nichttragenden Wänden: ganzes oder teilweises Weglassen, Verschieben bzw. Einbau von Wänden sowie Verschieben von Zimmertüren (alles unter Vorbehalt der Statik und unter Einhaltung der Ausnutzungsvorschriften)

Änderungen Küche: Anordnung der Apparate, Schränke sowie Steckdosen für Haushaltsgeräte

Änderungen Nasszellen: Lage und Auswahl der Sanitärapparate wie WC, Schränke, Spiegel, Shampoo-Nischen etc.

Änderungen Elektroanschlüsse: Steckdosen, Lampenstellen, Anschlüsse für TV / Internet / Telefon, Smarthome, Alarmanlage

Anschlüsse für Waschmaschinen und Tumbler

Phase Ausbau

Vor Beginn der Phase Ausbau sind folgende Abweichungen gegenüber der Normplanung möglich:

Küche: Auswahl der Abdeckungen, Fronten, Griffe und Ausstattungen

Einbauten: Auswahl der Schränke, Garderoben etc. Auf Garderobenschränke mit Bodenheizverteiler im Sockel darf nicht verzichtet werden.

Beläge: Bodenbeläge, Wandbeläge, Deckenuntersicht, Vorhangschienen

Kurzzeichen: _____

III. KÄUFERBETREUUNG

16. Zeitbudget

Mit dem Erwerb des Kaufobjekts stehen der erwerbenden Partei insgesamt vierzig Stunden für die Käuferbetreuung durch die erstellende Partei zur Verfügung. Diese Zeit dient insbesondere der Beratung in Bezug auf individuelle Ausbauwünsche.

Nicht enthalten sind Planänderungen innerhalb des Wohnungsgrundrisses. Solche planerischen Anpassungen erfolgen unter Beizug von Fachspezialisten und werden der erwerbenden Partei separat verrechnet.

Die Käuferbetreuung umfasst insbesondere die nachfolgenden Termine. Die Startsitzung erfolgt ausserhalb dieses Zeitbudgets und fällt nicht unter die erwähnte Vierstundenregelung.

17. Startsitzungen

Die Startsitzung nach Beurkundung wird durch die erstellende Partei terminiert. Anlässlich dieser Sitzung wird der erwerbenden Partei eine umfassende Dokumentation betr. das Kaufobjekt ausgehändigt und erläutert. Themen der Besprechung und der Dokumentation sind:

- Definition Gesamtsituation anhand des Baufortschrittes;
- Information betreffend die im Kaufpreis enthaltene Standardausführung und Vorgehen zu Änderungswünschen und Bemusterungen bei Unternehmern;
- Budgetliste Standardausbau;
- Besprechung der Endtermine für die Abgabe von Auftragsänderungen;
- Erklärung zur Abrechnung von Auftragsänderungen und Freigaben deren;
- Erklärung wichtige Meilensteine, wie Bemusterung, Rohbauabnahme, Besprechung Verlegung der Bodenbeläge und Montage Sanitärgarnituren, Vorabnahme und Bezugsabnahme;
- Allfällige Grundrissanpassungen;
- Besprechungsprotokoll.

Kurzzeichen: _____

18. Freigabe der Ausbaupläne

Die erstellende Partei erstellt die Ausbaupläne (gemäss allfällig freigegebener Grundrissänderungen) zwecks Definition der Ausbauqualität. Die Ausbaupläne (Grundrissplan, Elektroplan, Nasszellenplan und Installationspläne Küche) werden durch die erwerbende Partei durch Unterschrift auf den Plänen freigegeben.

19. Rohbauabnahme

Es findet eine Rohbauabnahme mit der erwerbenden Partei statt. Der Termin für die Rohbauabnahme wird von der erstellenden Partei angezeigt.

Dabei wird der Rohbau gemeinsam geprüft und zum Ausbau (vor dem Grundputz) freigegeben.

Bei der Rohbauabnahme werden insbesondere folgende Werke geprüft:

- Raumeinteilung/Layout gemäss Bestellung
- Standort und Anzahl der Elektro- und Sanitäranschlüsse
- Standort Küche

Das Ergebnis der Rohbauabnahme wird protokolliert. Das Protokoll wird der erwerbenden Partei zugestellt und gilt ohne Gegenbericht innert 5 Tagen als genehmigt.

20. Besprechung Verlegung Boden- Wandbeläge und Santiärgarnituren Termin mit Unternehmer Bodenbeläge (Platten und Parkett) vor Ort, um das Material gem. Auswahl zu prüfen, sowie Platteneinteilung, Verlegerichtung sowie Fugenfarbe zu bestimmen. Entscheidung wird auf dem Plan eingetragen und vor Ort unterzeichnet.

Termin mit Sanitärinstallateur vor Ort, um die Position der Sanitärgarnituren abschliessend zu definieren. Entscheidung wird auf dem Plan eingezeichnet und vor Ort unterzeichnet.

Unterzeichnete Pläne werden im Anschluss per E-Mai an die Käufer zur Kenntnisnahme gesendet.

Kurzzeichen: _____

21. **Vorabnahme**

Es findet eine gemeinsame Abnahme Sichtkontrolle des Werkes mit Kontrolle der Änderungswünsche und den individuellen Auswahlen durch die Parteien statt. Diesbezüglich wird auf die Bestimmungen im Kaufvertrag verwiesen.

Der Termin der Vorabnahme wird von der erstellenden Partei angezeigt.

Das Ergebnis der Vorabnahme wird protokolliert, allfällige Pendenzen erfasst und durch alle Parteien vor Ort unterzeichnet.

22. Übergaben und Bezugsabnahme

Der definitive Übergabetermin wird anlässlich der gemeinsamen Vorabnahme festgelegt. Die Parteien prüfen gemeinsam die Behebung der Mängel gemäss der anlässlich der Vorabnahme erstellten Pendenzenliste. Allfällige noch offene Mängel werden dokumentiert und die notwendigen Massnahmen bestimmt.

Die Übergabe erfolgt unter Voraussetzung der erfolgten Bezugsabnahme, dem Nachweis der erfolgten Vergütung, d.h. Nachweis der Zahlung des vollständigen Kauf- und Erwerbspreises sowie Begleichung allfällig von der erwerbenden Partei verlangten Mehrleistungen (Auftragsänderungen).

Kurzzeichen: _____

Ort, Datum	Dettwyler Immobilien GmbH v.d. Christoph Dettwyler
Ort, Datum	Piiri AG v.d.
Ort, Datum	[erwerbende Partei] v.d.

Kurzzeichen: _____